


[Início](#) >
 [Tributos](#) >
 [Direto do CARF](#)


Direto do Carf
PRO

Carf mantém cobrança de IRPF contra jornalista PJ da Globo

Equipe JOTA PRO Tributos

22/01/2026 | 19:27

Você vai ver por aqui: [IRPF](#) | [IRPJ](#)

Colegiado: 1ª Turma da 3ª Câmara da 2ª Seção

Processo: 10880.769302/2021-24

Partes: Carla Marques Vilhena Monnerat Ventura e Fazenda Nacional

Relatora: Marcelle Rezende Cota

A turma manteve uma cobrança de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) contra a ex-repórter da Globo Carla Vilhena por suposta omissão de rendimentos nos anos de 2016 e 2017. Pelo mesmo placar, o colegiado manteve a solidariedade da empresa de comunicação e a qualificação da multa de ofício. O resultado foi decidido por voto de qualidade.

Estava em discussão a relação jurídica que existiu entre a jornalista e a emissora. A defesa argumentou que a Globo contratou os serviços de Vilhena por meio da C V Vídeo, pessoa jurídica (PJ) da jornalista. O modelo de contratação, discorreu, está em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos do [Tema 725](#) da repercussão geral e da [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental \(ADPF\) 324](#).

O primeiro precedente considera lícitas terceirizações e “qualquer divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas”. O segundo garante que a terceirização é válida tanto para atividades meio quanto para atividades fim e assegura a não existência de relação de emprego entre as partes.

Já a fiscalização alegou que o contrato de prestação de serviço firmado entre a C V Vídeo e a Globo teria sido uma estratégia para dissimular uma relação de emprego. O objetivo disso seria afastar a incidência de IRPF sobre os rendimentos que Vilhena recebia na forma de lucros da sua PJ.

A conselheira Flávia Lilian Selmer Dias proferiu o voto vencedor. Disse que as posições do STF não devem ser aplicadas automaticamente nas discussões do Carf porque a corte superior não analisa provas — como fazem os colegiados do

conselho administrativo. E ponderou que o Supremo admite que tais teses não se aplicam aos casos de fraude ou “ficção legal”, como classificou o contrato em análise. Selmer foi acompanhada pelos conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny, presidente da turma.

A relatora, Marcelle Rezende Cota, ficou vencida ao votar pelo cancelamento da cobrança. Para ela, a prestação de serviços pela jornalista por meio de sua pessoa jurídica aconteceu de forma regular. Foi acompanhada pelos conselheiros Carlos Eduardo Cabral e André Barros de Moura.

Turma mantém cobrança de IRPJ por despesas com ‘fundo de marketing’

Colegiado: 2ª Turma Extraordinária da 1ª Seção

Processo: 12571.720046/2015-48

Partes: Ponta Grossa Administradora de Shopping Centers Ltda e Fazenda Nacional

Relatora: Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

O colegiado manteve uma cobrança de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) contra uma administradora de shoppings por entender que despesas com um fundo de marketing e propaganda são passíveis de tributação. Os conselheiros se posicionaram em um recurso da Ponta Grossa Administradora de Shopping Centers Ltda, que também pleiteou a não tributação de despesas com encargos de locação. O placar foi de 5 a 1.

A defesa da contribuinte argumentou que a empresa recebe os valores e administra o uso deles para a contratação dos respectivos serviços. Eles teriam, por isso, caráter de reembolso e não seriam passíveis de tributação. A relatora, conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, reconheceu o caráter de reembolso e votou por derrubar a cobrança.

Contudo, prevaleceu o entendimento do conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista. O julgador argumentou que as despesas mencionadas constituem a maior parte da receita da contribuinte. Se elas fossem consideradas não tributáveis, o que sobra da receita não daria sequer para arcar com a massa salarial.

Ao acompanhá-lo, o presidente da turma, conselheiro Ailton Silva, alegou que a reclassificação dos valores como reembolsos só seria possível após considerá-los como receita. O motivo: a contribuinte é optante do regime de lucro presumido, que tem escrituração simplificada. Uma reclassificação antecipada seria um procedimento ilegal pois isso mudaria a base de cálculo de sua tributação.

Leia mais

- [Receita pretende arrecadar R\\$ 200 bi](#) neste ano com “cobrança amigável”
- Carf permite [crédito de IRRF em remessas ao exterior](#) em ano de prejuízo fiscal
- LC 227 cria [sistema híbrido de contagem de prazos](#) e Carf estuda possíveis ajustes



Mateus Mello
Repórter

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

Reforma: empresas pedem CEP de cliente e mudam centros de distribuição e fornecedores

23 DE JANEIRO DE 2026 | 10:46

MATINAL PRO 

Conselho de Enfermagem autoriza prescrição de antibióticos; CFM reage

23 DE JANEIRO DE 2026 | 7:50

MATINAL PRO

Receita restringe uso de imposto pago no exterior para IRPJ e CSLL

23 DE JANEIRO DE 2026 | 7:21

IMPACTO NAS INSTITUIÇÕES PRO 

Pressionado, Toffoli avalia enviar investigação do Banco Master de volta para 1ª instância

22 DE JANEIRO DE 2026 | 20:19



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas
- Apostas da Semana
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

EDITORIAS

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA 
- Ética JOTA 
- Política de Privacidade 
- Política de diversidade 
- Seus Dados 
- Termos de Uso 
- Quem Somos 
- Blog 